

0000775-05.2018.8.26.0060

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Auriflama

Foro: Foro de Auriflama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... material entre os crimes de apropriação indébita e roubo majorado. É que o réu praticou crimes de naturezas diversas, mediante ações distintas. Por isso, devem ter suas penas somadas (CP, 69).

Configurados os crimes de apropriação indébita e roubo majorado, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Auriflama

Foro de Auriflama

Vara Única

Rua Doutor Márcio da Mata Bianco, 5225, Auriflama-SP - cep 15350-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000775-05.2018.8.26.0060 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000775-05.2018.8.26.0060

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 53/2018 - Delegacia de Polícia de Guzolândia, 171/2018 - Delegacia de Polícia de Guzolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson da Silva Fontes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

JEFFERSON DA SILVA FONTES (filho de Ezio da Silva Fontes Tonon e Maria Ângela Rodrigues da Silva, nascido em 04/06/1993, natural de Auriflama - SP, RG 48135267) foi denunciado como incurso no artigo 168, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" todos do Código Penal, e no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 da Lei Penal, porque, segundo a denúncia:

- a) em data incerta, entre os meses de junho e julho de 2018, na Rua Cabo Miranda, nº 723, Centro, no município de Guzolândia-SP, Comarca de Auriflama-SP, apropriou-se da quantia de R\$80,00 (oitenta reais), coisa alheia que tinha a posse, em prejuízo da vítima Osvaldo José Ramos, pessoa idosa com mais de 60 anos;
- b) no dia 06 de julho de 2018, por volta das 15 horas, na Rua Cabo Miranda, nº 723,

Centro, no município de Guzolândia-SP, Comarca de Auriflama-SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, uma bombinha de encher pneu e um arco de pua, avaliados em R\$25,00 (vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima Osvaldo José Ramos, pessoa idosa com mais de 60 anos.

Recebeu-se a denúncia em 24 de junho de 2019 (p. 63/64).

Citado (p. 80), o réu respondeu à acusação por intermédio de sua defensora dativa (p. 87/89).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - ouviu-se uma testemunha de acusação (Pedro dos Santos Pereira). Por fim, interrogou-se o réu. Em audiência em continuação - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - ouviu-se a vítima (Osvaldo José Ramos).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. No tocante à aplicação da pena, pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista as circunstâncias do fato. Na segunda fase, entendeu aplicáveis as agravantes da reincidência e as descritas no art. 61, inciso II, "h", do CP, com relação a ambos os crimes. Ainda, quanto ao roubo, postulou o reconhecimento da causa especial de aumento de pena do artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP. Entendeu ser pertinente a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, além do reconhecimento do concurso material de crimes. Rechaçou a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (p. 212/217).

Em alegações finais de p. 221/223, a defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade dos crimes de apropriação indébita e roubo majorado, cometidos pelo réu Jefferson, está comprovada pelos boletins de ocorrência de p. 04/05 e 16/17, pelos autos de avaliação de p. 26, bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Jefferson, interrogado em juízo, negou a prática dos crimes. Vendeu as "tampinhas" para Osvaldo, pelo valor de vinte reais. Não recebeu uma nota de cem reais. Não sabe o porquê a vítima diz que não devolveu oitenta reais. Não exigiu dinheiro da vítima e nem apontou arma de fogo para ela. Não subtraiu bombinha e arco de pua de Osvaldo. Não sabe se a vítima tem algo contra o interrogado. Não tem nada contra a vítima. Não tem acesso à arma de fogo.

A vítima Osvaldo José Ramos estava sentado, cozinhando, quando o réu chegou, pegou em seu pescoço, apontou uma arma engatilhada em seu ouvido e disse "me dá o dinheiro". Como não tinha dinheiro, o réu foi ao banheiro, pegou a bombinha e o arco de pua e evadiu-se. Passados alguns dias o réu voltou em sua casa para pedir dinheiro novamente. Comprou umas tampinhas do réu, no valor de vinte reais. Deu cem reais para trocar, mas o réu não devolveu o troco. Conhece Jefferson como sendo "Branco". Esclareceu que o roubo aconteceu depois de o réu ter levado os oitenta reais. "Branco" (Jefferson) chegou por trás.

Pedro dos Santos Pereira conhece Osvaldo, um senhor de idade. Soube pela vítima que o réu vendeu-lhe umas tampas de fogão, pegou o dinheiro e não devolveu o troco.

Dias depois Osvaldo contou que o réu roubou-o. Não conhece Jefferson. Não presenciou nenhum dos fatos. A vítima falou que o réu chegou gritando.

Como se nota a apropriação indébita praticada por Jefferson encontra-se comprovada. Mormente porque a vítima, em todas as vezes que foi ouvida, confirmou ter comprado tampas de fogão, no valor de vinte reais, do réu. Entregou uma nota de cem reais como pagamento, mas Jefferson não devolveu o troco de oitenta reais.

Por outro lado, a versão de Jefferson não merece credibilidade. Quando ouvido em delegacia, negou qualquer transação com a vítima. Todavia, durante interrogatório em juízo, confirmou ter vendido tampas de fogão a Osvaldo, pelo valor de vinte reais, explicando que o pagamento se deu com uma nota no valor exato cobrado. A divergência de declarações denota que Jefferson não diz a verdade e, por isso, devem ser desconsideradas.

Como se sabe, o crime de apropriação indébita se caracteriza pela inversão da posse do bem que foi confiado ao agente pelo ofendido, sendo indispensável o propósito de não restituí-lo. No caso, é evidente o dolo do réu, visto que deliberadamente tomou para si quantia em dinheiro, a maior, entregue pela vítima a título de pagamento pela compra e venda, sem devolver-lhe o troco.

Também se evidencia o roubo majorado praticado por Jefferson contra a vítima. Isso porque mediante grave ameaça (consistente no uso de uma arma de fogo, de acordo com os relatos da vítima) contra Osvaldo, subtraiu para si uma bomba de encher pneu e um arco de pua – como relatado coerentemente pela vítima em todas as oportunidades que prestou depoimento.

Em que pese não ter havido a apreensão da arma de fogo, fato é que tal objeto foi utilizado, durante o assalto, pelo réu para imprimir grave ameaça a Osvaldo.

Referida circunstância foi bem descrita em todas as vezes que se ouviu a vítima. Principalmente, porque Osvaldo relatou ter sido rendido, enquanto estava sentado em sua residência, por “Branco” (Jefferson), que o segurou pelo pescoço e apontou uma arma em seu ouvido. Logo depois, o réu passou a exigir dinheiro. Vale registrar que a palavra da vítima ganha especial revelo quando o crime é praticado sem a presença de outras pessoas – como no caso em tela.

Portanto, tendo em vista que o réu empregou efetivamente arma de fogo para consumação do delito, a causa de aumento de pena descrita no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal devem ser levadas em consideração.

Oportuno mencionar que “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento e pena prevista no art. 157, §2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 51: Crimes contra o Patrimônio-II, item 6, publicado em 18/12/2015) – com redação anterior à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.654/2018.

Logo, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que nas circunstâncias de data e lugar descritas na denúncia, o réu Jefferson: a) apropriou-se da quantia de R\$80,00 (oitenta reais), coisa alheia que tinha a posse, em prejuízo da vítima Osvaldo José Ramos, pessoa idosa com mais de 60 anos; b) subtraiu, para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, uma bombinha de encher pneu e um arco de pua, avaliados em R\$25,00 (vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima Osvaldo José Ramos, pessoa idosa com mais de 60 anos. Fatos que se amoldam nos tipos descritos no artigo 168, “caput”, e artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos do CP.

Reconhece-se o concurso material entre os crimes de apropriação indébita e roubo majorado. É que o réu praticou crimes de naturezas diversas, mediante ações distintas. Por isso, devem ter suas penas somadas (CP, 69).

Configurados os crimes de apropriação indébita e roubo majorado, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que não possui maus antecedentes criminais. Frise-se que a condenação criminal constante na certidão de objeto e pé de p. 136/139 (proc. 0000610-31.2013.8.26.0060 da Vara Única da Comarca de Auriflama-SP), por também configurar circunstância agravante, será reservada à segunda fase da dosimetria. Ainda, as circunstâncias dos crimes em análise não destoram muito do que se espera à apropriação indébita e ao roubo. Assim, inauguro a pena-base privativa de liberdade, no piso legal aos dois crimes, fixando-a em:

a) 01 (um) ano de reclusão e pena de multa em 10 (dez) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput), ao crime de apropriação indébita;

b) 04 (quatro) anos de reclusão e pena de multa em 10 (dez) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica da ré (CP, 60, caput), ao crime de roubo majorado.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem analisadas. Por outro

lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme se observa pela certidão de objeto e pé de p. 136/137 (proc. 0000610-31.2013.8.26.0060 da Vara Única da Comarca de Aurifloma-SP, com trânsito em julgado em 15/03/2016). Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no art. 61, II, alínea "h" (vítima idosa), do CP, pois a vítima Osvaldo contava com 82 anos (p. 09) na data dos fatos. Por isso, agravo a pena em 1/3, aos dois crimes, resultando em pena intermediária privativa de liberdade:

a) 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pena de multa em 12 (doze) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput), ao crime de apropriação indébita;

b) 05 (cinco) anos de reclusão e pena de multa em 12 (doze) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica da ré (CP, 60, caput), ao crime de roubo majorado.

Em relação à terceira fase da dosagem, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Todavia, no tocante ao crime de roubo, constata-se a presença das causas especiais de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) – já que houve grave ameaça com emprego de arma de fogo. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 para o crime de roubo. Portanto, resultando a pena definitiva privativa de liberdade em:

a) 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pena de multa em 12 (doze) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60, caput), ao crime de apropriação indébita;

b) 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pena de multa em 20 (vinte) dias-multa (CP, 49, caput), no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica da ré (CP, 60, caput), ao crime de roubo majorado.

Reconheço o concurso material entre o crime de roubo majorado e o crime de apropriação indébita, tendo-se em vista que a ré praticou delitos de natureza diversa, mediante ações distintas. Assim, as penas devem ser somadas (CP, 69), o que totaliza: pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses de reclusão e pena de multa de 32 (trinta e dois) dias-multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque os delitos são apenados com reclusão, o somatório das penas é superior a 8 (oito) anos e o réu é reincidente.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque o crime foi cometido com grave ameaça contra pessoa (CP, 44, I, segunda parte). Também não há de falar em suspensão condicional da pena privativa de liberdade, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos (CP, 77, caput). Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar JEFFERSON DA SILVA FONTES (filho de Ezio da Silva Fontes Tonon e Maria Ângela Rodrigues da Silva, nascido em 04/06/1993, natural de Aurifloma - SP, RG 48135267) como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena de multa em 21 (vinte e um) dias-multa e como incurso no artigo 168, "caput", do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pena de multa em 13 (treze) dias-multa. As penas, em concurso material (art. 69 do CP), totalizam, pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pena de multa de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois, por ora, não se vislumbram os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP).

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guias de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e for apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora nomeada ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado; e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Auriflama, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA